

1500286-44.2021.8.26.0558

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Catanduva-SP - cep 15800-032

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500286-44.2021.8.26.0558 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500286-44.2021.8.26.0558

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante 2185061/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO JUNIO LOPES DO LIVRAMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Vistos.

Dispensar o relatório e fundamentação, nos termos do art. 492, I e II, do Código de Processo Penal.

A propósito da dispensa do relatório e da fundamentação, "in casu", confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"...Portanto, não necessita o magistrado produzir o relatório, nem a fundamentação, bastando o dispositivo (art. 492, I e II, CPP).

Quanto ao relatório, torna-se desnecessário na medida em que já foi feito por ocasião da decisão de pronúncia. Na sequência, houve somente o preparo da sessão plenária e tudo o que se passou nesta ocasião deve constar da ata do julgamento.

Quanto à fundamentação, no mesmo prisma, a parte que cabia ao juiz togado, em relação à apresentação dos motivos, foi construída na pronúncia. No mais, o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri é, constitucional e legalmente, imotivado, pois lastreado na convicção íntima dos jurados. Descabe, por conta disso, qualquer tipo de comentário do magistrado em relação ao mérito. Se o

fizesse, estaria invadindo competência que não lhe diz respeito" (Tribunal do Júri, São Paulo : Revista dos Tribunais, 2008, p. 340).

Ante o teor da Decisão do Egrégio Conselho de Sentença, DECLARO o acusado ANTONIO JÚNIOR LOPES DO LIVRAMENTO, conhecido por "Pindorama", nos autos qualificado, CONDENADO como incurso no art. 121, § 2º, II e III, c. c. os arts. 14, II, e 61, II, "d", todos do Código Penal, à pena que a seguir passo a fixar.

Passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão, mínima legal.

Na segunda fase, tendo em vista que o crime foi duplamente qualificado e que uma das qualificadoras, a de meio cruel, encontra-se prevista em lei como agravante genérica, nos termos do art. 61, II, "d", aumento a pena em 1/6 (um sexto), para 14 (catorze) anos de reclusão.

Na hipótese, o reconhecimento do motivo fútil serve para qualificar o crime e a outra qualificadora reconhecida pelo Egrégio Conselho de Sentença (a de meio cruel), para agravar a pena na segunda etapa.

Justifica-se o reconhecimento da agravante genérica mencionada no parágrafo anterior (meio cruel), porque, em homenagem à soberania dos veredictos emanados do Tribunal do Júri, havendo mais de uma qualificadora, apenas uma deve ser considerada para a aplicação da figura qualificada, devendo as demais serem utilizadas para valorar negativamente circunstâncias judiciais ou caracterizar a incidência de agravantes genéricas, caso se verifique a compatibilidade destas. Nesse sentido é o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci na mesma obra, p. 247, in verbis:

"Quanto se apresenta ao Conselho de Sentença esse universo para a votação, uma vez reconhecidas as três qualificadoras, deve o juiz presidente levar todas elas em consideração para a fixação da pena. Em primeiro lugar, dá-se o cumprimento ao princípio regente do Tribunal do Júri, que é a soberania dos veredictos. Em segundo, as circunstâncias são particularmente graves e encontram respaldo para a sua ponderação na aplicação da pena em outros artigos do Código Penal. Por isso, embora uma das qualificadoras sirva para alteração da faixa de fixação da pena, que passa para reclusão, de doze a trinta anos, as outras podem ser inseridas como agravantes, pois têm previsão legal (art. 61, II, c e d, do CP). Ainda que não tivessem respaldo no cenário das agravantes, certamente poderia o magistrado levá-las em conta dentre os fatores descritos no art. 59 do Código Penal (circunstâncias judiciais), que são abertos o suficiente para abrigá-lo".

Ainda na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0001321-78.2013.8.26.0558 – pág. 28), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal hoje em plenário, caso em que a agravante genérica da reincidência e atenuante genérica da confissão espontânea, ambas preponderantes, se compensam.

Se a confissão colhida em plenário foi considerada para fins de comprovação da autoria delitiva, nada mais justo e óbvio seja ela levada em consideração, em favor do agente, na dosagem da pena.

Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena.

Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal".

Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

"Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244).

A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a

atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do ERESp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014).

"Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário correto. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016).

"Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015).

"Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015).

"Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015).

Na terceira e última fase, tendo em vista que a infração penal ficou apenas na esfera tentada, reduzo a pena em 1/2 (metade), para torná-la definitiva em 7 (sete) anos de reclusão.

A redução foi de metade porque o acusado percorreu boa parte do "iter criminis", tendo em vista que a vítima, que ficou com o canivete cravado no olho esquerdo, sofreu lesão corporal de natureza grave em decorrência dos fatos, conforme laudos de exames de corpo de delito de págs. 68/69, 86/87, 107/108, 186/187 e 216/217 em decorrência dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena, tendo em vista a reincidência do acusado e a gravidade concreta da infração penal (com duas qualificadoras), prevista em lei como hedionda, será o fechado, compatível e necessário para prevenir e reprimir tal infração.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003), observado, no entanto, caso a defesa tenha sido feita por defensor dativo, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º); o art. 12, da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, foi expressamente revogado pelo art. 1.072, III, do Diploma Processual Civil.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, tendo ele permanecido preso até a presente data, não se justifica, já com condenação em primeira instância, a soltura nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados nas R. Decisões de págs. 70/72 e 298/311.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a expedição de ofício autorizando a destruição do canivete apreendido.

A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra e expeça-se guia de execução provisória, com urgência e prioridade.

Dou por publicada esta sentença em plenário do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Catanduva, em 30 de novembro de 2022, às 13:00 horas, saindo os presentes intimados, inclusive o acusado, independentemente de nova intimação. Comunique-se.

ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
Juiz Presidente do Tribunal do Júri

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA